공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제 2024 - 155 호 2024. 5. 1.

사 건 번 호 2023입담0808

사 건 명 전시조명등 관련 5개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 심○○(지엘라이팅 대표)
성남시 분당구 궁내로 67번길 11 202동 203호

2. 임○○(미코 공동대표)
서울 노원구 동일로 1456 706동 1302호

3. 채○○(미코 공동대표)
서울 노원구 동일로 1456 706동 1302호

4. 지엘라이팅 주식회사
군포시 엘에스로 13
대표이사 구○○

5. 정광조명산업 주식회사
서울 종로구 창경궁로20길 31
대표이사 이○○

6. 주식회사 위미코[1)]

1) 주식회사 위미코의 경우 본 사건 행위 당시 회사명이 주식회사 '미코'였으나, 2023. 2. 16. 주식회사 '위미코'로 상호가 변경되었다.

서울 서초구 방배로 230-1
대표이사 임○○

심 의 종 결 일 2024. 4. 19.

주 문

1. 피심인 심○○, 임○○, 채○○, 지엘라이팅 주식회사, 정광조명산업 주식회사, 주식회사 위미코는 전시 조명등 구매 입찰에 참가하면서 낙찰 예정자 및 형식적 입찰 참여자, 투찰 가격을 합의하는 것과 같은 방법으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 심○○ : 1,000,000원

2) 지엘라이팅 주식회사 : 9,000,000원

3) 정광조명산업 주식회사 : 5,000,000원

4) 주식회사 위미코 : 4,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납 부 처 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인 심○○(지엘라이팅 대표), 채○○·임○○(미코 공동대표)[2], 지엘라이팅 주식회사, 정광조명산업 주식회사, 주식회사 위미코[3]는 발광 다이오드(Light Emiitting Diode, 이하 'LED'하 한다) 조명 제조업 및 판매업을 영위하는 자들로서 각각 구 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2023. 6. 20. 법률 제19510호로 개정되기 전의 것, 이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호에서 규정하고 있는 사업자에 해당한다.

2 피심인들의 일반현황은 <표 1> 기재와 같다.

<표 1> 일반 현황

(단위: 천 원)

피심인	연도	자본총계	자본금	매출액	영업이익	당기순이익	설립일
지엘라이팅 (개인)**	2022	316,284	303,448	370,002	24,011	12,836	2008.12.23.
	2021	289,393	272,986	572,937	24,010	16,406	
미코(개인)**	2022	29,404	29,404	25,736	△49,343	△58,008	2015. 6. 17.
	2021	12,874	12,874	48,137	△56,118	△70,233	
지엘라이팅	2023	1,865,190	150,000	9,202,824	602,143	500,483	2017. 12. 6.
	2022	1,438,994	150,000	5,869,859	228,977	187,623	
	2021	1,345,090	150,000	5,661,982	221,659	181,415	
정광조명산업	2023	5,142,489	150,000	28,678,727	653,478	522,524	2001. 12. 18.
	2022	5,089,964	150,000	21,150,373	201,954	101,680	
	2021	5,389,760	100,000	20,375,886	148,339	73,210	
위미코	2023	641,344	50,000	3,577,721	260,988	313,871	2017. 4. 20.
	2022	327,473	50,000	1,389,460	11,176	4,547	
	2021	322,926	50,000	1,468,889	△99,046	43,760	

* 출처 : 피심인들 제출자료

** 지엘라이팅(개인), 미코(개인)의 경우 2023년 회계연도 결산이 2024. 5월 말 완료되는 관계로 2021년 및 2022년 일반 현황 제출

2) 해당 피심인들은 개인사업자들이며, 이하 개인사업자인 피심인을 지칭할때는 '지엘라이팅(개인)' 및 '미코(개인)'으로 기재한다.

3) 이하 회사명을 기재함에 있어 주식회사를 생략하고, 개인사업자들 또는 법인사업자들을 모두 지칭할 때는 '피심인들'로 기재한다.

나. 시장 구조 및 실태

1) LED 조명의 개념

3 LED 조명이란 일반적인 조명의 광원 부분을 LED칩으로 제작한 제품으로써, 일반적인 조명에 비하여 긴 수명, 다양한 색상 구현, 높은 에너지 효율 등의 특징이 있으며 LED 조명의 종류는 아래 <표2> 기재와 같다.

<표 2> LED 조명의 종류

LED 조명의 종류

분 류	형 태	사 진	밝 기(W)	용 도
일 반 조 명	벌브형 (백열등)		4~15W	백열등 대체용 LED 램프
	LED 형광등		~ 22W	LED 형광등으로, 형광등 대체용 램프
	평 판 조 명		20~60W	거실용 형광등 대체용
	매입등		5~50W	백화점 등 상가용 조명
	보안등		~ 80W	도로·길의 시야 확보용, 높이·조도 등에 따라 보안등, 가로등으로 구분
	가로등		80W ~	
특 수 조 명	투광등		60~200W	경관 인테리어용 및 경기장 조명용

자료 : KDB산업은행 기술평가부

2) 이 사건 입찰과 관련된 LED 조명등

4 이 사건 입찰과 관련된 에르코 조명등은 독일 브랜드 제품이다. 국내 대리점으로는 지엘라이팅, 미코, 뉴라이트전자, 오루체 등 총 4개 대리점이 영업 중에 있으며 에르코 조명등의 구매는 이들 대리점을 통해서만 가능하다.

5 일반적인 조명등 대리점이 여러 브랜드의 대리점을 겸업하여 동시에 운영하

는 것과 달리 에르코 조명등은 에르코 본사의 정책으로 인해 타 브랜드의 대리점 겸업이 금지된다. 따라서 에르코 대리점은 에르코 조명등 및 브랜드가 없는 일반적인 조명등만을 취급할 수 있다.

다. 이 사건의 입찰 개요 및 입찰 방식

1) 입찰 개요

6 이 사건 입찰은 전시장의 효율적인 전시 환경 개선을 위하여 전시조명등기구를 구매하기 위한 입찰로써, 입찰 내역은 아래 <표 3> 기재와 같다.

<표 3> 이 사건의 입찰 내역

연번	입찰명	공고일	공고기관	수요기관	입찰방식
1	광주시립미술관 전시장 LED조명 구매	2016. 12. 9.	광주광역시	광주광역시 시립미술관	규격·가격 동시 입찰
2	울산시립미술관건립공사 (전기) 관급자재(전시 조명등기구) 구매 입찰	2021. 7. 9.	조달청	울산광역시 종합건설본부	규격·가격 동시 입찰
3	인천아트플랫폼 전시장 전시조명 구매 입찰	2022. 7. 29.	재단법인 인천문화재단	재단법인 인천문화재단	규격·가격 동시 입찰

2) 입찰 방식

7 이 사건 입찰방식은 최저가 입찰이 아닌 규격·가격동시 입찰방식으로서, 수요기관이 제안서를 평가하여 평가 합계점이 85점 이상인 경우에 적격자로 확정하고 이들을 대상으로 가격 개찰을 실시한다. 이후 예정가격 이하로 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정하는 방식이다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 합의의 개요

8 지엘라이팅은 조달청이 2016. 12. 9. 공고한 광주시립미술관 전시장 LED 조명 구매 입찰(이하 '광주 전시장 입찰'이라 한다), 2021. 7. 9. 공고한 울산시립미술관(전기) 건립공사 관급자재(전시 조명등기구) 구매 입찰(이하 '울산 전시장 입찰'이라한다), 2022. 7. 29. 공고한 인천아트플랫폼 전시장 전시조명 구매 입찰(이하 '인천 전시장 입찰'이라 한다)에 참가하면서 사전에 자신이 낙찰받을 수 있도록 정광조명산업과 미코에 들러리 입찰참가 요청을 하고 두 회사는 이를 수락하였다.

9 이후 지엘라이팅은 정광조명산업과 미코로부터 일부 서류를 전달받아 두 회사의 제안서를 대신 작성하였고, 두 회사는 지엘라이팅으로부터 전달받은 제안서와 투찰가격 그대로 투찰하였다.

10 한편 지엘라이팅(개인) 및 미코(개인)은 각각 2017. 12. 6. 및 2017. 4. 20. 에르코 조명등 관련 사업 부분을 법인으로 전환하여 관련 대리점 영업권, 거래처, 인원들이 그대로 법인으로 이동하였다.[4] 그러므로 2016년 광주 전시장 입찰 건의 경우 지엘라이팅(개인)과 미코(개인)이 합의에 참여하였고, 2021년 울산 전시장 입찰 건과 2022년 인천 전시장 입찰 건은 법인사업자인 지엘라이팅 및 위미코[5]가 합의에 참여하였다.

11 이 사건 관련 합의에 가담한 피심인별 담당 임직원 현황은 아래 <표 4> 기재와 같다.

4) 지엘라이팅(개인) 및 미코(개인)은 현재까지 존속하고 있다.
5) 2021년 울산 전시장 입찰 건 및 2022년 인천 전시장 입찰 건 당시 법인사업자 위미코의 사명은 '미코'였으나, '미코(개인)'과의 혼동을 방지하기 위해 이하 법인사업자 '미코'는 '위미코'로 칭한다.

<표 4> 이 사건 합의 가담 임직원 현황

	지엘라이팅(개인) 및 지엘라이팅	정광조명산업	미코(개인) 및 위미코
광주 전시장 입찰	윤○○ 부장[6]	윤○○ 사무장	구○○ 본부장
울산 전시장 입찰			박○○ 차장
인천 전시장 입찰			권○○ 차장

2) 합의의 실행

가) 광주 전시장 입찰 건

12 지엘라이팅(개인)은 2016. 12. 9. 공고한 광주 전시장 입찰에 참가하면서 이 사건 입찰 공고의 제품 규격이 에르코 조명 제품에 가깝게 공고되었으므로 입찰 참가자가 많지 않아 유찰이 될 것으로 예상하였다. 이에 지엘라이팅(개인)은 이 사건 입찰의 유찰을 방지하기 위하여 예전부터 친분이 있던 정광조명산업과 미코(개인)에게 문자메시지와 유선 연락 등을 통하여 들러리 입찰 참가를 요청하였다.

13 구체적으로 당시 지엘라이팅(개인) 소속 윤○○는 정광조명산업 윤○○과 미코(개인) 구○○으로부터 제안서 작성에 필요한 서류를 받아 제안서를 대신 작성하였으며 투찰금액과 함께 위 두 사람에게 전달하였다.

14 위와 같은 사실은 <표 5> 기재의 정광조명산업 윤○○ 진술조서, <표 6> 기재의 지엘라이팅 윤○○ 진술조서, <표 7> 기재의 지엘라이팅 윤○○가 미코 구○○에게 보낸 문자메시지를 통해 확인된다.

<표 삽입을 위한 여백>

6) 윤○○ 부장은 광주 전시장 입찰 건 당시에는 지엘라이팅(개인) 소속이었으나, 2017. 12. 6. 지엘라이팅 주식회사가 설립된 이후 신설 법인인 지엘라이팅 주식회사의 소속으로 변경되었다.

<표 5> 정광조명산업 윤○○ 진술조서 발췌

문) 2016.12.9. 공고된 광주 시립미술관 입찰에 참가한 경위는 어떻게 되나요. 답) 인천, 울산 건과 비슷합니다. 지엘라이팅 윤○○ 부장이 먼저 들러리 입찰참가 요청을 하며 제안서에 필요한 서류들을 요청하였고, 저희가 서류들을 준비하여 전달하면 윤○○ 부장이 제안서를 완성하여 저희에게 제안서를 전달하는 방식이었습니다. 저희는 완성된 제안서와 전달받은 투찰가격으로 그대로 투찰하였습니다.

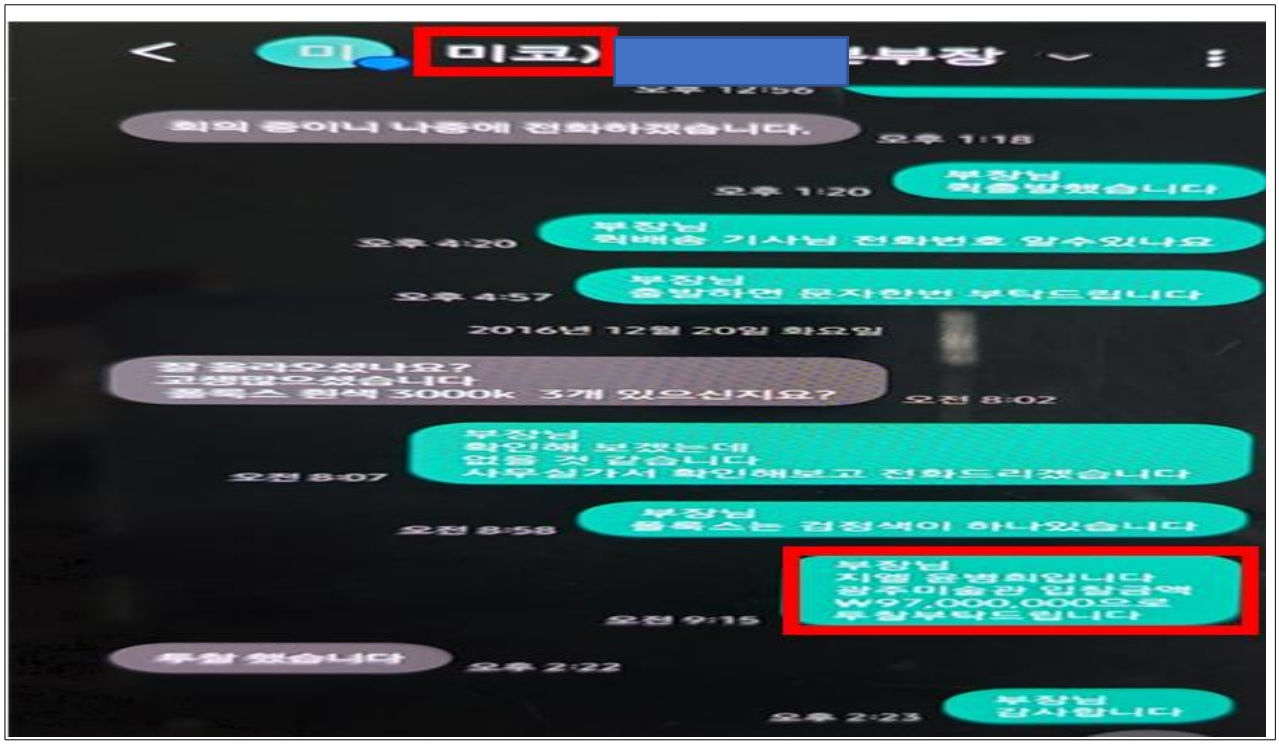
* 출처 : 심사보고서 소갑 제2-1호증[7)]

<표 6> 지엘라이팅 윤○○ 진술조서 발췌

문) 처음 광주건에 참가하게 된 경위는 어떻게 되나요. 답) (중략) .. 구○○ 본부장과 문자, 유선상 통화를 하여 서류를 주고받으며 제안서를 대신 작성하였고 투찰가격과 함께 이를 전달하였습니다.

* 출처 : 소갑 제2-2호증

<표 7> 지엘라이팅 윤○○가 미코 구○○에게 보낸 문자메시지



* 출처 : 소갑 제1-4호증

7) 이하 '심사보고서 소갑 제O호증'은 '소갑 제O호증'으로 기재한다.

15 피심인들은 합의한대로 입찰에 참가하였고, 그 결과 지엘라이팅(개인)이 낙찰받았다. 광주 전시장 입찰 건 개찰 결과는 <표 8> 기재와 같다.

<표 8> 광주 전시장 입찰 건 개찰 결과

(단위 : 원, %)

연번	업체명	투찰일	제안서평가	투찰금액	투찰률	예정가격
1	지엘라이팅 (개인)	'16.12.20.	합격	96,300,000	95.0	101,376,475
2	미코 (개인)	'16.12.20.	합격	97,000,000	95.7	
3	정광조명산업	'16.12.20.	합격	98,490,000	97.2	
4	쓰리아이전기(주)	'16.12.19.	미제출	-	-	
5	㈜레딕스	'16.12.19.	미제출	-	-	
6	㈜이엘텍	'16.12.20.	미제출	-	-	
7	㈜이노셈코리아	'16.12.18.	미제출	-	-	
8	㈜금강에너텍	'16.12.19.	미제출	-	-	
9	㈜아진라이텍	'16.12.20.	미제출	-	-	
10	㈜우담라이팅	'16.12.20.	미제출	-	-	

나) 울산 전시장 구매 입찰 건

16 광주 전시장 입찰건 이후에도 지엘라이팅[8]은 2021. 7. 9. 조달청에서 공고한 울산 전시장 구매 입찰 건에 참가하면서 유찰을 방지하기 위하여 평소 친분이 있었던 정광조명산업 윤○○과 위미코 박○○에게 들러리 입찰 참가를 요청하면서 제안서는 자신이 대신 작성하여 전달하기로 하였다.

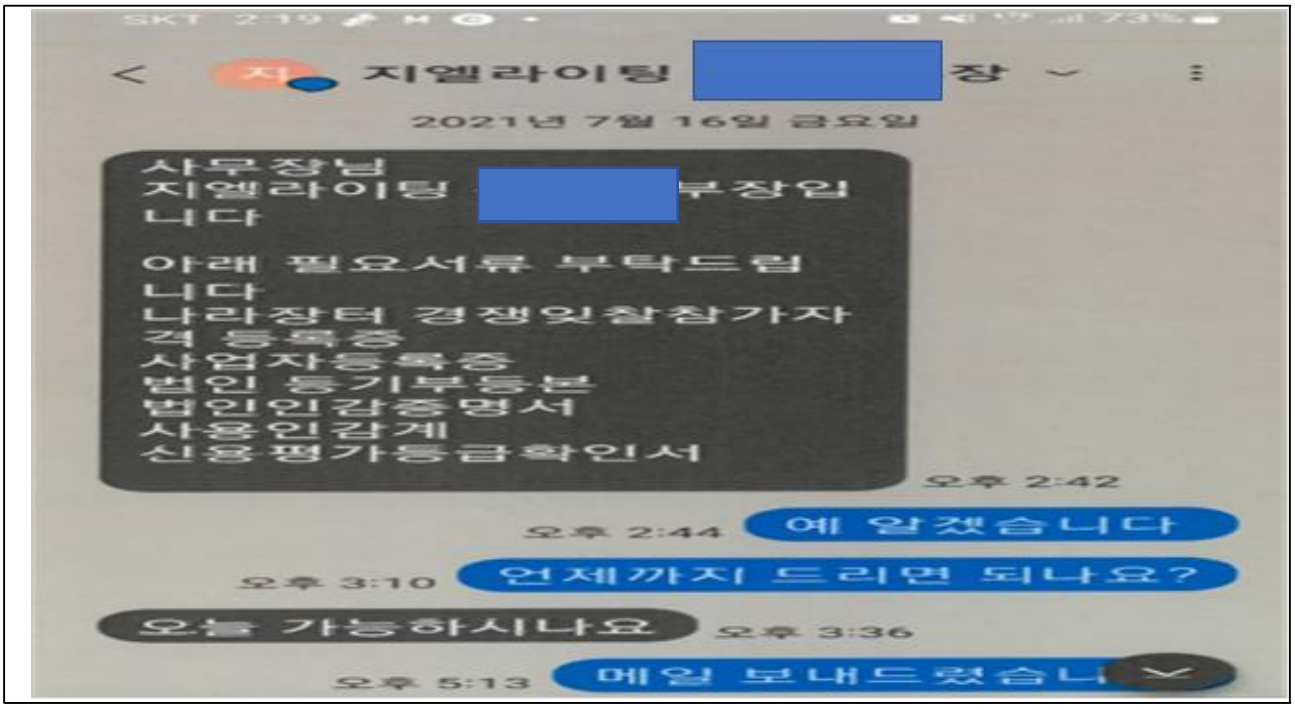
17 즉, 지엘라이팅 윤○○는 정광조명산업 윤○○과 위미코 박○○으로부터 제안서 작성에 필요한 서류를 받아 제안서를 대신 작성하였으며 투찰금액과 함께 해당 제안서를 윤○○과 박○○에게 다시 전달하였다.

18 위와 같은 사실은 <표 9> 기재의 윤○○가 윤○○에게 보낸 문자메시지, <표 10> 기재의 윤○○가 정광조명산업이 투찰할 제안서를 대신 작성하여 윤○○에게 송부한 메일, <표 11> 기재의 지엘라이팅 윤○○가 위미코가 투찰할 제안서를 대신 작성하여 위미코 회사 계정으로 송부한 메일, <표 12> 기재의 윤○○ 진술조서와

8) 앞서 살펴본 바와 같이, 2021년 울산 전시장 입찰 건부터 지엘라이팅과 위미코는 개인사업자가 아닌 법인사업자 자격으로 입찰에 참가하였다.

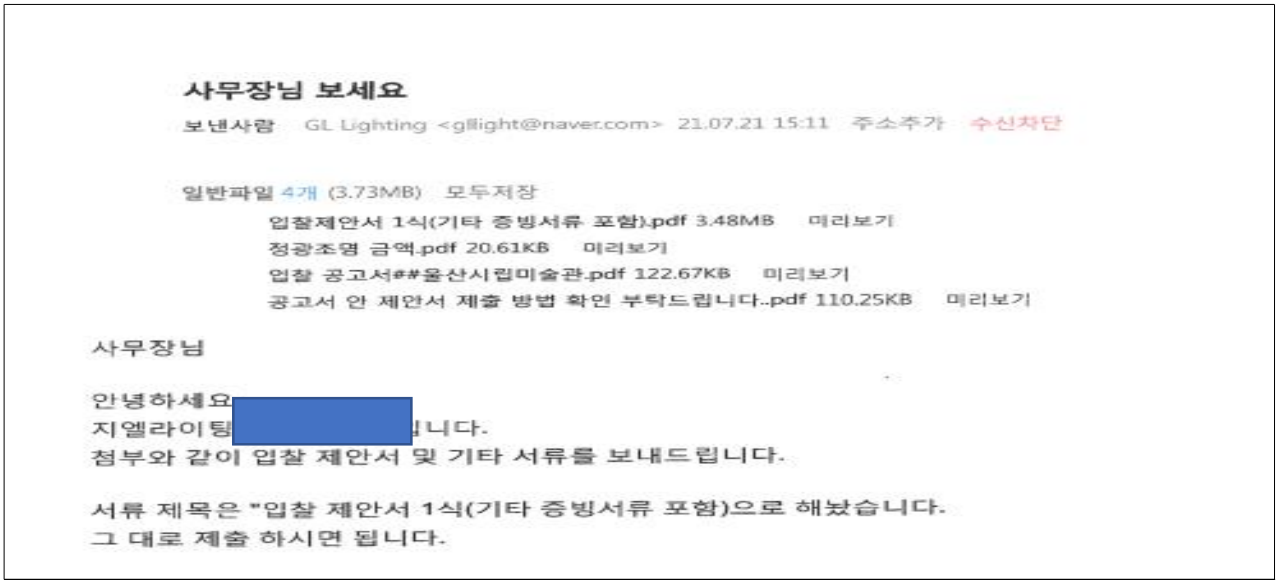
<표 13> 기재의 윤○○ 진술조서를 통해 확인된다.

<표 9> 윤○○가 윤○○에게 보낸 문자



* 출처 : 소갑 제1-5호증

<표 10> 윤○○가 정광조명산업 제안서를 대신 작성한 후 윤○○에게 송부한 메일



사무장님 보세요

보낸사람 GL Lighting <gllight@naver.com> 21.07.21 15:11 주소추가 수신차단

일반파일 4개 (3.73MB) 모두저장

입찰제안서 1식(기타 증빙서류 포함).pdf 3.48MB 미리보기
정광조명 금액.pdf 20.61KB 미리보기
입찰 공고서##울산시립미술관.pdf 122.67KB 미리보기
공고서 안 제안서 제출 방법 확인 부탁드립니다..pdf 110.25KB 미리보기

사무장님

안녕하세요
지엘라이팅 [redacted] 입니다.
첨부와 같이 입찰 제안서 및 기타 서류를 보내드립니다.

서류 제목은 "입찰 제안서 1식(기타 증빙서류 포함)으로 해놨습니다.
그 대로 제출 하시면 됩니다.

* 출처 : 소갑 제1-5호증

<표 11> 윤○○가 위미코 제안서를 대신 작성한 후 위미코에 송부한 메일

RE: (주)미코 경쟁 입찰 참가자격등록증 및 사업자 등록증 송부

보낸 사람 GL Lighting <gllight@naver.com>
연관 메일 보기

일반 첨부파일 총 1건 전체 다운로드

미코 제안서.hwp 미리보기

GL Lighting inc.

906, 53, Seonggogae-ro, Uiwang-si,
16006 Gyeonggi-do, KOREA

E-mail : gllight@naver.com
TEL : 82-2-574-0333
FAX : 82-2-574-2337

-----Original Message-----
From: "미코"<mico@micokorea.com>
To: <gllight@naver.com>;
Cc:
Sent: 2021-07-16 (금) 17:35:59 (GMT+09:00)
Subject: (주)미코 경쟁 입찰 참가자격등록증 및 사업자 등록증 송부

안녕하세요 미코 [redacted]입니다.

경쟁입찰참가자격등록증 및 사업자등록증 보내드립니다.

확인부탁드립니다

감사합니다.

Thank you.

* 출처 : 소갑 제1-5호증

<표 12> 정광조명산업 윤○○ 진술조서 발췌

문) 처음 울산 건에 참가하게 된 경위는 어떻게 되나요 답) 2021.7.16. 기존에 안면이 있던 지엘라이팅 윤○○ 부장으로부터 입찰에 참가해달라는 부탁을 받았습니다. 윤○○ 부장으로부터 먼저 입찰에 필요한 제안서에 들어갈 서류 리스트를 문자로 받았고 이후 전화를 통하여 들러리 입찰 참가에 대한 설명을 들었습니다. 저희는 서류를 준비하여 윤○○ 부장에게 메일로 전달하였고, 2021.7.21. 메일을 통하여 정광조명산업의 제안서, 투찰금액, 입찰참가 방법 등을 전달받았고, 전달받은 내용대로 입찰에 참가하였습니다.

* 출처 : 소갑 제2-1호증

< 표 삽입을 위한 여백 >

<표 13> 지엘라이팅 윤○○ 진술조서 발췌

문) 울산 건에 참가하게 된 경위는 어떻게 되나요 답) 2021.7.16. 기존에 친분이 있던 정광조명산업 윤○○ 사무장에게 문자, 미코 박○○ 차장에게 전화통화를 하여 울산건 입찰에 들러리 참여를 요청하였습니다. 이후 회사 메일을 통하여 각 회사들의 제안서 작성에 필요한 서류들을 전달받았고, 이를 바탕으로 제안서를 대신 작성해주었습니다. 작성한 제안서는 투찰가격과 함께 메일로 전달하였습니다. 미코의 경우는 메일에 투찰금액 내용이 없는데 아마 전화 통화를 통하여 구두로 전달했던 것으로 기억이 납니다. 이후 정광조명산업과 미코는 전달받은 제안서와 투찰가격으로 입찰을 진행하였고 저희 지엘라이팅이 낙찰을 받았습니다.

* 출처 : 소갑 제2-2호증

19 피심인들은 합의한대로 입찰에 참가하였고, 그 결과 지엘라이팅이 낙찰받았다. 울산 전시장 입찰 건 개찰 결과는 <표 14> 기재와 같다.

<표 14> 울산 전시장 입찰 건 개찰 결과

(단위 : 원, %)

연번	업체명	투찰일	제안서 평가 점수	투찰금액	투찰률	예정가격
1	지엘라이팅	’21.7.22.	98	562,490,000	95.3	590,188,525
2	위미코	’21.7.22.	90	569,900,000	96.6	
3	정광조명산업	’21.7.21.	90.2	573,450,000	97.2	

다) 인천 전시장 구매 입찰 건

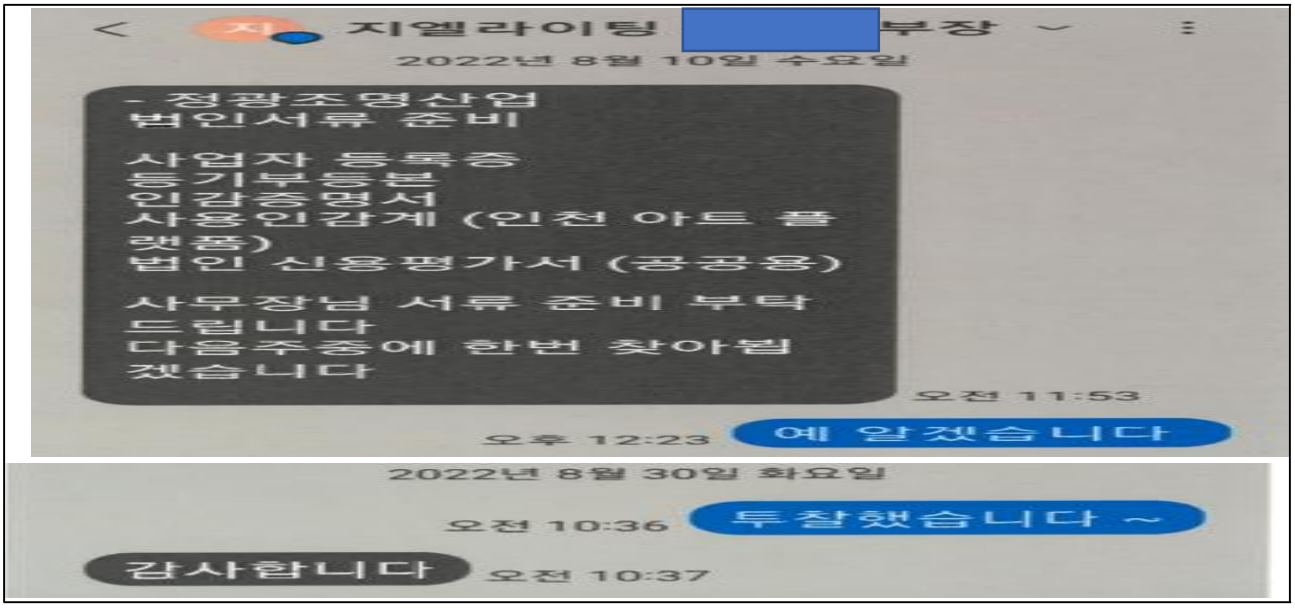
20 지엘라이팅은 2022. 7. 29. 재단법인 인천문화재단에서 공고한 인천 전시장 구매 입찰 건에 참가하면서 유찰을 방지하기 위하여 평소 친분이 있던 정광조명산업 윤○○, 위미코 권○○에게 들러리 입찰 참가를 요청하면서 제안서는 자신이 대신 작성하여 전달하기로 하였다.

21 기존 광주 전시장 구매 입찰 건 및 울산 전시장 입찰 건과 같은 방식으로, 지엘라이팅 윤○○는 정광조명산업 윤○○과 위미코 권○○로부터 제안서 작성에 필

요한 서류를 받아 제안서를 대신 작성하였으며 투찰금액과 함께 해당 제안서를 윤○○과 권○○에게 다시 전달하였다.

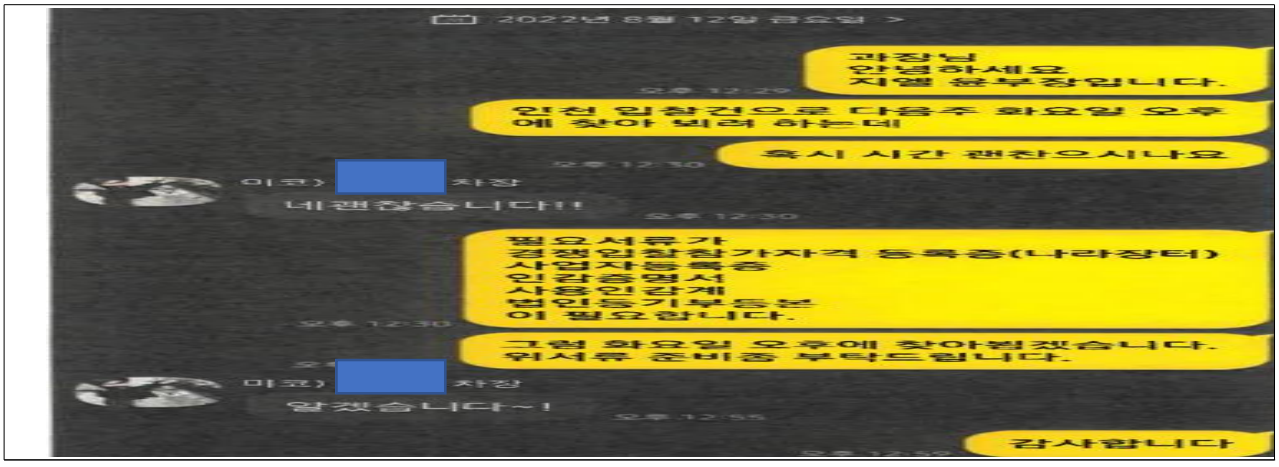
22 위와 같은 사실은 <표 16> 기재의 윤○○와 윤○○이 주고 받은 문자메시지, <표 17> 기재의 윤○○와 권○○가 주고 받은 문자메시지, <표 18> 기재의 윤○○ 진술조서 및 <표 19> 기재의 윤○○ 진술조서를 통해 확인된다.

<표 16> 윤○○와 윤○○이 주고 받은 문자메시지



* 출처 : 소갑 제1-6호증

<표 17> 윤○○와 권○○가 주고 받은 문자메시지



* 출처 : 소갑 제1-6호증

<표 18> 정광조명산업 윤○○ 진술조서 발췌

문) 인천 건에 참가하게 된 경위는 어떻게 되나요 답) 울산과 거의 비슷합니다. 인천 건에서도 지엘라이팅 윤○○ 부장이 제안서에 필요한 서류를 정리한 문자를 발송한 이후 전화통화가 와서 들러리 입찰참가에 대하여 설명하였습니다.

* 출처 : 소갑 제2-1호증

<표 19> 지엘라이팅 윤○○ 진술조서 발췌

문) 인천 건에 참가하게 된 경위는 어떻게 되나요 답) 울산 건과 거의 유사합니다. 유찰을 방지하고자 정광 윤○○ 사무장, 미코 박○○ 차장[9]에게 문자와 전화 통화를 통해 입찰에 들러리 참가를 요청하였습니다.

* 출처 : 소갑 제2-1호증

23 그러나 합의 실행 과정에서 지엘라이팅 윤○○는 수요기관인 인천문화재단이 공고 양식을 수정하여 재공고한 사실을 인지하지 못하였고, 수정되지 않은 양식을 바탕으로 피심인들의 제안서를 작성하였다. 그 결과 인천 전시장 구매 입찰 건은 피심인들 모두 제안서 부적격 판정을 받아 유찰되었고, 이후 인천문화재단은 입찰방식을 규격·가격 동시입찰 방식에서 적격심사 방식으로 변경하며 인천 소재지 사업자만 참가가 가능하도록 참가 자격을 제한하였다. 그 결과 합의에 참여하지 않은 조양실업이 낙찰받았다. 인천 전시장 구매 입찰 건에 대한 피심인들의 입찰 결과는 아래 <표 20> 기재와 같다.

<표 삽입을 위한 여백>

9) 지엘라이팅 윤○○는 진술조사 과정에서 박○○ 차장으로 진술하였으나 추후 자료 등을 통하여 당시 인천 전시장 입찰 건과 관련한 위미코의 담당자는 권○○ 차장임이 확인된 바 있다.

<표 20> 인천 전시장 입찰 건 개찰 결과

(단위 : 원, %)

연번	업체명	투찰일	제안서 평가 점수	투찰금액	투찰률	예정가격
1	지엘라이팅	’22.8.29.	제안서 부적격 유찰	139,950,000	95.0	147,255,550
2	위미코	’22.8.30.		143,500,000	97.4	
3	정광조명산업	’22.8.30.		142,150,000	96.5	

3) 근거

24 이와 같은 사실은 피심인들이 조사 과정 및 심의에서 인정하였고 광주 전시장 입찰 건 공고문, 개찰서류, 계약서 (소갑 제1-1호증), 울산 전시장 입찰 건 공고문, 개찰서류, 계약서 (소갑 제1-2호증), 인천 전시장 입찰 건 공고문, 개찰 서류, 계약서 (소갑 제1-3호증), 광주 전시장 입찰 건 관련 피심인들간 연락자료 (소갑 제1-4호증), 울산 전시장 입찰 건 관련 피심인들간 연락자료 (소갑 제1-5호증), 인천 전시장 입찰 건 관련 피심인들간 연락자료 (소갑 제1-6호증), 정광조명산업 윤○○ 사무장 진술조서 (소갑 제2-1호증), 지엘라이팅 윤○○ 부장 진술조서 (소갑 제2-2호증), 지엘라이팅 구○○ 대표 확인서 (소갑 제2-3호증), 위미코 임○○ 대표 진술조서 (소갑 제2-4호증) 등을 통하여서도 인정된다.

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[10)]

제40조 (부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 “부당한 공동행위”라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

10) 2023. 6. 20. 법률 제19510호로 개정되기 이전의 것을 말한다.

1.~7.(생략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생략)

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령[11]

제44조(공동행위의 기준) 법 제40조 제1항 제8호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율
2. 설계 또는 시공의 방법
3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁요소가 되는 사항

2) 법리

25 법 제40조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제40조 제1항 각호에 규정되어 있는 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고 둘째, 이러한 합의가 경쟁을 부당하게 제한하여야 한다.

가) 합의

(1) 합의의 의미

26 법 제40조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 부당하게 경쟁을 제한하는 같은 항 각 호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[12]

11) 2022.12.27. 대통령령 제33140호로 개정되기 이전의 것을 말한다.
12) 대법원 2007. 12. 13. 선고 2007두2852 판결 참조

27 여기서의 '합의'란 복수의 사업자들 사이에 의사의 합치를 말하며, '의사의 합치'라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로서 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우도 포함된다.

(2) 법 제40조 제1항 제8호에 해당하는 행위

28 법 제40조 제1항 제8호에서 규정하는 '입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위'라 함은 입찰에서 사업자 사이에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 합의하여 결정하는 것을 의미한다.

나) 하나의 공동행위

29 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도, 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위에 해당한다.[13)]

다) 경쟁제한성

30 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정

13) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결 참조

등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

31 해당 공동행위가 법 제40조 제1항이 정한 경쟁제한성을 가지는지는 해당 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 해당 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하고, 해당 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴 개별적으로 판단하여야 한다.[14)]

32 다만, 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[15)]

다. 피심인들의 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 합의의 존재 여부

33 위 2. 가.의 인정 사실과 관련 법 규정 및 법리를 종합하여 보면, 피심인들은 광주 전시장 입찰 건, 울산 전시장 입찰 건, 인천 전시장 입찰 건에서 사전에 낙찰예정자, 들러리 및 투찰 가격을 결정하였다.

34 이와 같은 사실은 피심인 지엘라이팅 윤○○ 부장 진술조서, 정광조명산업 윤○○ 사무장 진술조서 및 지엘라이팅 윤○○가 정광조명산업 윤○○, 위미코 구○○, 박○○, 권○○와 주고받은 메일 및 문자메시지 내역을 통해 확인된다.

35 따라서 피심인들은 이 사건 각 입찰에서 낙찰예정자, 들러리 및 투찰 가격을 공동으로 결정하였으므로 이는 법 제40조 제1항 제8호에 규정되어 있는 “입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으

14) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2012두19298 판결, 대법원 2014. 2. 27. 선고 2012두24498 판결 참조
15) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2009두7912 판결 참조

로 정하는 사항을 결정하는 행위"에 대한 합의에 해당한다.

2) 하나의 공동행위에 해당하는지 여부

36 '단일한 의사', '동일한 목적', '단절됨 없는 계속된 실행'이라는 3가지 요소를 충족하는 경우 합의의 구체적 내용이나 구성원에 일부 변경이 있다고 하더라도 장기간에 걸친 공동행위는 전체적으로 하나의 공동행위로 볼 수 있다.[16]

37 살피건대, 이 사건 공동행위는 다음과 같은 점을 고려할 때 하나의 공동행위를 구성하는 것으로 판단된다.

38 첫째, 이 사건 합의의 본질적인 내용은 낙찰예정자 및 투찰가격 결정에 대한 건으로, 광주 전시장 입찰 건, 울산 전시장 입찰 건, 인천 전시장 입찰 건에서 지엘라이팅을 낙찰예정자로 하기 위하여 피심인들의 단일한 의사에 따라 합의가 이루어졌고 단독 입찰 참가로 인한 유찰 방지와 일정한 수익확보라는 동일한 목적 하에 이루어졌다.

39 둘째, 이 사건 입찰 건별로 이 사건 합의 참여자에 변동이 없었고 지엘라이팅이 들러리 사업자를 대신하여 제안서를 작성해 주는 등 합의의 실행 방식 또한 변함 없이 일관되게 유지되었다.

40 셋째, 이 사건 입찰은 각 미술관의 전시를 위한 에르코 조명등 제품을 대상으로 이를 납품 및 설치하기 위한 사업자를 선정하기 위한 입찰로서 그 성격이 동일할 뿐

16) 〔6개 흑연전극봉 생산업체들의 부당한 공동행위에 대한 건(2002. 4. 4. 의결 제2002-077호)〕 "사업자들이 경쟁을 제한할 목적으로 공동으로 향후 계속적으로 가격의 결정, 유지 또는 변경행위 등을 하기로 하면서, 그 결정주체, 결정방법 등에 관한 일정한 기준을 정하고, 향후 이를 실행하기 위하여 계속적인 회합을 가지기로 하는 등의 기본적 원칙에 합의를 하고 이에 따라 위 합의를 실행하는 과정에서 수회에 걸쳐 회합을 가지고 구체적인 가격의 결정 등을 위한 합의를 계속하여 온 경우, 그 회합 또는 합의의 구체적 내용이나 구성원에 일부 변경이 있더라도, 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위로 봄이 상당하므로, 위 조항의 '법의 규정에 위반하는 행위가 종료된 날'을 판단함에 있어서도 각각의 회합 또는 합의를 개별적으로 분리하여 판단할 것이 아니라 그와 같은 일련의 합의를 전체적으로 하나의 행위로 보고 판단하여야 할 것이고" [대법원 2006. 3. 24. 선고2004두11275 판결 참조]

만 아니라, 단절됨 없는 계속적인 합의가 실행되었다[17].

3) 경쟁제한성 판단

41 피심인들은 이 사건 입찰에서 낙찰예정자를 사전에 정하고 제안가격을 합의하여 실행함으로써 입찰 참여자들 간의 경쟁을 통해 거래상대방, 거래 조건 등을 결정하고자 한 경쟁 입찰 제도의 취지를 사실상 무력화시킨 점, 피심인들간 합의가 없었다면 사업자들이 자신의 영업능력, 경영상태, 기술력 등을 종합적으로 고려하여 독자적으로 입찰참가 여부, 투찰가격 등을 결정하면서 실질적인 경쟁이 이루어졌을 가능성을 배제할 수 없는 점, 입찰 참여자간 경쟁을 제한하여 안정적인 수익을 창출하기 위한 목적 외에 다른 의도를 찾아볼 수 없는 점 등을 고려할 때 피심인들의 행위는 각 입찰 시장에서의 경쟁을 부당하게 제한하는 것으로 인정된다.

4) 소결

42 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제40조 제1항 제8호에 해당하여 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

43 위 2. 가.의 행위와 동일하거나 유사한 법위반행위가 재발하지 않도록 하기 위하여 법 제42조의 규정에 따라 피심인들에게 시정조치를 부과한다. 또한 부당한 공동행위는 원칙적 과징금 부과 대상이고 위반행위로 인한 경쟁질서 저해효과가 중대하므로 법 제43조, 제102조, 법 시행령 제50조, 제84조 제1항 [별표 6] 위반행위의 과징금 부과기준, 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시[18]에 따라 과징금을 부과한다.

17) 광주 전시장 입찰 건이 종료되고 울산 전시장 입찰 건은 그로부터 약 4년 5개월 후 실행되었지만, 이는 합의가 중단된 것이 아니라 피심인 지엘라이팅이 파악하였던 에르코 조명등 관련 입찰 건 중 제안서 평가 후 가격을 개찰하는 방식(규격·가격 동시 입찰)이 광주, 울산, 인천 세 건이 전부였고 앞서 살펴본 바와 같이 이들 입찰은 모두 합의가 실행되었고 그 방식 역시 동일하였다. 결국 단절됨 없는 계속적인 합의가 실행되었다고 평가할 수 있다.

나. 과징금 산정

1) 산정기준

가) 관련매출액

44 이 사건 공동행위는 법 제40조 제1항 제8호가 적용되는 입찰담합 행위에 해당하므로, 과징금고시 Ⅳ. 1. 라. 1) 다) (1) 규정에 따라 낙찰이 되어 계약이 체결된 경우에는 계약금액[19]을, 낙찰은 되었으나 계약이 체결되지 않은 경우에는 낙찰금액을, 낙찰이 되지 않은 경우에는 예정가격(예정가격이 없는 경우에는 응찰금액)을 당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 보며, 이 사건의 경우 3건 모두 낙찰되어 계약이 체결된 경우에 해당하므로 이에 따라 관련매출액을 산정하면 <표 21> 기재와 같다.

<표 21> 피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	낙찰 건 관련매출액[20]	탈락 건 관련매출액[21]	총 관련매출액
지엘라이팅(개인)	87,545,455	-	87,545,455
미코(개인)	-	87,545,455	87,545,455
지엘라이팅	511,354,545	111,483,900	622,838,445
정광조명산업	-	710,383,900	710,383,900
위미코	-	622,838,445	622,838,445

나) 부과기준율

45 이 사건 공동행위는 입찰담합으로 주로 경쟁제한 효과만 나타나는 경우에 해당하고 발주처가 지자체 및 공공기관이므로 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표상

18) 2021. 12. 30. 공정거래위원회 고시 제2021-50호로 개정된 것을 말하며, 이하 '과징금 고시'라 한다.
19) 부가가치세를 제외한 계약금액을 관련매출액으로 한다.
20) 광주 전시장 조명 입찰 건 및 울산 전시장 조명 입찰 건에 대한 지엘라이팅(개인) 및 지엘라이팅의 계약금액 87,545,455원 및 511,354,545원을 관련매출액으로 한다.
21) 인천 전시장 조명 입찰 건의 경우 최종적으로 합의 참가자가 아닌 제3자 조양실업이 낙찰되었으므로, 조양실업의 계약금액 111,483,900원을 관련매출액으로 한다.

‘중대한 위반행위’에 해당되나, 합의에 따른 이행 감시·제재 수단이 확인되지 않은 점, 단순 유찰 방지를 위해 합의를 한 점, 전체 합의에 따른 입찰 건수가 3건인 점, 위반 행위로 얻은 피심인들의 부당 이득의 귀속이 크지 않은 점 등을 종합적으로 고려하여 2%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

46 산정기준은 위 가)의 관련매출액에 위 나)의 부과기준율을 각각 곱하여 산정하되, 입찰에서 탈락한 사업자에 대해서는 과징금 고시 Ⅳ. 1. 라. 1) 다) (2) 규정에 따라 들러리 사업자 수가 4 이하인 경우이므로 2분의 1을 감액한다. 아울러 인천 전시장 조명 입찰 건의 경우 피심인들 중 낙찰된 사업자가 없으므로 피심인들 모두 해당 관련매출액에서 2분의 1을 감액한다. 이에 따른 피심인들의 산정기준은 아래 <표 22> 기재와 같다.

<표 22> 피심인별 산정기준

(단위 : 원)

피심인	낙찰 건 관련매출액(A)	탈락 건 관련매출액(B)	들러리 감경시 A+(B/2)	부과 기준율	산정기준
지엘라이팅(개인)	87,545,455	-	87,545,455 (해당사항 없음)	2%	1,750,909
미코(개인)	87,545,455	-	43,772,728		875,445
지엘라이팅	511,354,545	111,483,900	567,096,495		11,341,930
정광조명산업	-	710,383,900	355,191,950		7,103,839
위미코	-	622,838,445	311,419,223		6,228,384

2) 1차 조정

47 1차 조정에 해당하는 사유가 없으므로, 1차 조정 산정 기준은 위 산정기준과 동일하다.

3) 2차 조정

48 피심인들은 이 사건 입찰 담합 행위에 대해 심사관의 조사단계부터 위원회 심의 종결시까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 진술을 하는 등 조사에 적극 협력한 점을 감안하여 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. 2)의 규정에 따라 1차 조정 산정기준의 20%를 감경한다. 이에 따른 피심인별 2차 조정 산정 기준은 아래 <표 23> 기재와 같다.

<표 23> 피심인별 1·2차 조정 산정기준

(단위 : 원)

피심인	산정기준	1차 조정 (위반횟수 가중)	2차 조정 (조사협력 감경)	2차 조정 산정기준
지엘라이팅(개인)	1,750,909	-	△20%	1,400,727
미코(개인)	875,445	-		700,356
지엘라이팅	11,341,930	-		9,073,544
정광조명산업	7,103,839	-		5,683,071
위미코	6,228,384	-		4,982,708

3) 부과과징금의 결정

49 피심인들은 부과과징금 조정사유에 해당하는 사항이 없으므로, 과징금고시 Ⅳ. 4. 바.의 규정에 따라 백만 원 미만은 절사하여 피심인들에 대한 부과과징금을 아래 <표 24> 기재와 같이 결정한다. 다만 미코(개인)은 2차 조정된 산정 기준이 1백만원 이하이므로 과징금고시 Ⅳ. 4. 라.의 규정에 따라 부과과징금이 0원(면제)이다.

<표 24> 피심인별 부과과징금

(단위 :원)

피심인	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정	부과과징금
지엘라이팅(개인)	1,400,727	-	1,000,000
미코(개인)	700,356	-	0
지엘라이팅	9,073,544	-	9,000,000
정광조명산업	5,683,071	-	5,000,000
위미코	4,982,708	-	4,000,000

4. 결론

50 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제40조 제1항 제8호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제42조의 규정을, 과징금 부과에 대해서는 법 제43조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2024년 5월 1일

의 장 위 원 고 병 희

위 원 김 정 기

위 원 신 영 수